

عقد إيجار تجاري ()

إنه في يوم: , الموافق()، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

المادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (المؤجر)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	العنوان
رقم الهاتف	البريد الإلكتروني

في حالة المؤجر شركة

اسم الشركة/المنشأة:	الشكل القانوني
السجل التجاري رقم	البطاقة الضريبية رقم
يمثله قانوناً السيد	بصفته
مقر الشركة	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «المؤجر».

ثانياً: الطرف الثاني (المستأجر)

الاسم /	الجنسية
الرقم القومي / رقم جواز السفر	جهة الإصدار
تاريخ الإصدار	العنوان

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة المستأجر شركة

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
البطاقة الضريبية رقم	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المستأجر».

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول قد رغب في تأجير الوحدة التجارية المبينة بهذا العقد، ورغب الطرف الثاني في استئجارها لاستعمالها في النشاط التجاري المحدد بهذا العقد، وأقر كلٌ منهما بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف، وبسلامة إرادته وخلوها من عيوب الرضا المقررة قانوناً، فقد تلاقت إرادتهما على إبرام هذا العقد، والتزم كلٌ منهما بتنفيذ جميع أحكامه وشروطه بحسن نية ووفقاً لما يقضي به هذا العقد والقانون.

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجر الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر) الوحدة المؤجرة المبينة أوصافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها ومرافقها، وبما يرتبط بها من حقوق ارتفاق لازمة للانتفاع بها، وذلك لاستعمالها في الغرض المحدد بهذا العقد، طوال مدة الإيجار المتفق عليها، مقابل الأجرة المبينة به، ووفقاً لجميع أحكامه وشروطه.

ولا يترتب على هذا العقد نقل ملكية الوحدة التجارية أو إنشاء أو نقل أو تقرير أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ له حقاً شخصياً في الانتفاع بالوحدة طوال مدة سريان هذا العقد، وفي الحدود ووفقاً لأحكامه والقانون.

المادة الرابعة: وصف العين المؤجرة

اولاً / بيانات الوحدة المؤجرة ()

المحافظة	
المدينة / المركز	
الحي / المنطقة	
اسم الشارع	

اسم المشروع / الكمبوند / المول التجاري (إن وجد)	
اسم المول أو المشروع	
رقم الترخيص (إن وجد)	
رقم القطعة	
رقم العقار	
نوع الموقع	داخل مول _ على شارع رئيسي _ على شارع فرعي _ داخل سوق تجاري داخل مشروع تجاري _ غير ذلك:
هل يوجد ميزانين؟	
الدور	
رقم الوحدة (المحل)	
المساحة الإجمالية (م ²)	
واجهة الوحدة (بالمتر)	
عدد الواجهات	
هل يوجد مخزن تابع	
هل يوجد مكان مخصص للتحميل والتنزيل؟	
وصف التشطيب	بدون تشطيب. نصف تشطيب. تشطيب كامل. أجهزة تجاريًا. أخرى:
عداد الكهرباء	رقم العداد () _ (مستقل _ مشترك)
عداد المياه	رقم العداد () _ (مستقل _ مشترك)
عداد الغاز الطبيعي	رقم العداد () _ (مستقل _ مشترك)

ثانيًا: المعاينة: يقر الطرف الثاني بأنه عاين الوحدة المؤجرة وجميع مرافقها وملحقاتها المعاينة التامة النافية للجهالة، وقبل استئجارها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

ولا يحول هذا الإقرار دون تمسك الطرف الثاني بحقوقه الناشئة عن أي عيب خفي أو أي التزام يقع على عاتق الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون، متى تعذر اكتشاف ذلك بالمعاينة المعتادة

ثالثاً: الملحقات: تشمل الوحدة المؤجرة الملحقات الآتية – إن وجدت –: (مخزن – جراج – مكان تحميل وتنزيل – ساحة أمامية – ساحة خلفية – غرفة خدمات – دورة مياه – غيرها : () .

وتُعد جميع الملحقات المبينة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الوحدة المؤجرة، وتسري عليها جميع أحكام هذا العقد، ولا يجوز الانتفاع بها مستقلة عن الوحدة المؤجرة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ويلتزم الطرف الثاني بردها عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد.

المادة الخامسة: مدة الإيجار

1. مدة العقد : مدة هذا العقد هي () ، تبدأ اعتباراً من () وتنتهي في () ، ولا يجوز تعديل مدة هذا العقد أو مدتها أو تقصيرها إلا بموجب اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

2. انتهاء العقد : ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا العقد، وذلك في تاريخ انتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. تجديد العقد : لا يتجدد هذا العقد تلقائياً أو ضمناً، ولا ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إلا بموجب اتفاق كتابي مستقل موقع من الطرفين، سواء قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وسائر الشروط المتفق عليها، ولا يُعتمد بأي اتفاق شفهي أو بأي تصرف يخالف ذلك.

ولا يُستدل على قيام تجديد ضمني بمجرد استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالوحدة المؤجرة، أو سداد الأجرة، أو استلام الطرف الأول لأي مبالغ مالية بعد انتهاء مدة العقد، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

(فقرة اختيارية – إذا اتفق الطرفان على جواز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته)

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بمدة لا تقل عن (30)، مع الالتزام بسداد جميع الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء، وأداء مقابل الإنهاء المبكر المتفق عليه – وقدره () ، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ولا يخل الإنهاء المبكر بأي حقوق أو التزامات نشأت لأي من الطرفين قبل تاريخ الإنهاء.

4. البقاء في الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد : إذا استمر الطرف الثاني في شغل الوحدة المؤجرة أو الانتفاع بها بعد انتهاء العلاقة الإيجارية دون سند قانوني أو موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول، التزم بإخلائها فوراً، كما يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره () عن كل يوم تأخير في الإخلاء، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلاء والتعويض عن أي أضرار أخرى يجيزها القانون، مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا العقد.

ولا يترتب على تقاضي الطرف الأول لهذا التعويض، أو استلامه أي مبالغ مالية من الطرف الثاني بعد انتهاء العقد، أو تأخره في اتخاذ إجراءات الإخلاء، أو استمرار شغل الطرف الثاني للوحدة المؤجرة، قيام علاقة إيجارية جديدة، أو تجديد هذا العقد، أو امتداده، أو قبول استمرار الحيازة، أو تنازل الطرف الأول عن أي حق من حقوقه، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

5. انتقال ملكية الوحدة المؤجرة: إذا انتقلت ملكية الوحدة المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد لأي سبب، فلا يترتب على ذلك انتهاء هذا العقد أو انقضاؤه، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام المقررة قانوناً، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للطرف الثاني قبل انتقال الملكية

المادة السادسة: الغرض من الإيجار وحدود الانتفاع بالوحدة المؤجرة

1. الغرض من الإيجار: استأجر الطرف الثاني (المستأجر) الوحدة المؤجرة لاستعمالها في مزاولة النشاط الآتي: ()، ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا النشاط طوال مدة العقد، ولا يجوز له تغيير النشاط، أو إضافة أي نشاط آخر، أو استعمال الوحدة المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات التي يفرضها القانون أو الجهات المختصة.

2. حدود الانتفاع: يلتزم الطرف الثاني باستعمال الوحدة المؤجرة استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها والغرض المؤجرة من أجله، وبالمحافظة عليها وعلى جميع ملحقاتها ومرافقها، وبذل عناية الشخص المعتاد في استعمالها، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بها أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، كما يلتزم بمراعاة جميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط محل الإيجار.

3. التنازل والتأجير من الباطن: لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد، أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير الوحدة المؤجرة من الباطن، كلياً أو جزئياً، أو تمكين الغير من شغلها أو الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة، بمقابل أو بغير مقابل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

4. استعمال الوحدة المؤجرة كمقر للنشاط: لا يجوز للطرف الثاني اتخاذ الوحدة المؤجرة مقراً لأي نشاط غير النشاط المحدد بهذا العقد، أو استخراج أي ترخيص أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو تصريح أو قيد أو اتخاذها موطناً قانونياً لنشاط آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول متى كانت لازمة، واستيفاء جميع الاشتراطات والموافقات والتراخيص التي يفرضها القانون.

5. الالتزام باللوائح المنظمة: إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع داخل مول أو مركز تجاري أو مجمع تجاري أو عقار يخضع لإدارة أو لاتحاد شاعليين، التزم الطرف الثاني بجميع اللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة لاستعمال الوحدة المؤجرة والأجزاء المشتركة، بما في ذلك مواعيد التشغيل، وضوابط الأمن والسلامة، وأعمال النظافة والصيانة، وتنظيم اللوحات والإعلانات، واستخدام الأجزاء المشتركة، وغير ذلك من التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون، ويتحمل وحده جميع الرسوم والغرامات والجزاءات والتعويضات والآثار المالية أو القانونية المترتبة على مخالفته لتلك اللوائح أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة المؤجرة بسبب نشاطه.

6. مخالفة الغرض من الإيجار أو حدود الانتفاع: يحد استعمال الوحدة المؤجرة في غير النشاط المحدد بهذا العقد، أو تغيير النشاط دون موافقة الطرف الأول متى كانت لازمة، أو مخالفة أي حكم جوهري من أحكام هذه المادة، إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق به وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

7. اشتراطات الدفاع المدني والسلامة (فقرة اختيارية): إذا كان النشاط الممارس بالوحدة المؤجرة يستلزم، وفقاً للقوانين أو اللوائح أو قرارات الجهات المختصة، الالتزام باشتراطات أو تجهيزات خاصة تتعلق بالدفاع المدني أو السلامة والصحة المهنية أو الوقاية من الحريق أو أنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ أو غيرها من الاشتراطات الفنية أو التنظيمية، التزم الطرف الثاني باستيفاء جميع تلك الاشتراطات والحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة – إن وجدت – على نفقته الخاصة، كما يلتزم بالمحافظة على صلاحية تلك التجهيزات طوال مدة العقد، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو تركيب يقتضيه تنفيذ تلك الاشتراطات إذا كان من شأنه التأثير على الوحدة المؤجرة أو العقار، إلا وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا العقد، ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمخالفات والغرامات والآثار القانونية الناشئة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

المادة السابعة: التأمين

1. مبلغ التأمين: اتفق الطرفان على أن يودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) مبلغ تأمين وقدره () جنيهاً مصرياً (فقط جنيهاً مصرياً لا غير)، وذلك ضماناً لتنفيذ جميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد، ويقر الطرف الأول باستلامه، وذلك أيّا كانت وسيلة السداد المتفق عليها بين الطرفين.

2. الغرض من مبلغ التأمين: يظل مبلغ التأمين مودعاً لدى الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد، ويكون ضماناً لتنفيذ جميع التزامات الطرف الثاني، بما في ذلك سداد الأجرة، والمرافق، والخدمات، والرسوم، والمصروفات، والتعويضات، وإصلاح ما يثبت من تلف أو ضرر بالوحدة المؤجرة أو ملحقاتها متى جاوز الاستهلاك المعتاد، وسداد أي مبالغ أو التزامات مالية أخرى ناشئة عن هذا العقد أو ثابتة بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي.

(فقرة اختيارية – شيكات الضمان)

إذا اتفق الطرفان على تقديم شيكات ضمان، يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه سلم إلى الطرف الأول (المؤجر) عدد () شيك/شيكات مسحوبة على بنك (اسم البنك)، بأرقام (أرقام الشيكات)، وقيمة كل منها (مبلغ الشيك)، أو بإجمالي مبلغ وقدره (إجمالي قيمة الشيكات)، وذلك على سبيل الضمان لتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، وبصفة خاصة سداد الأجرة والمبالغ المستحقة والتعويضات والالتزامات المالية الأخرى، ولا تُعد هذه الشيكات وفاءً بأي مبلغ مستحق.

ولا يجوز للطرف الأول تقديم أي من شيكات الضمان للحصول أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إلا عند تحقق سبب استحقاقها قانوناً وإخلال الطرف الثاني بالالتزامات المضمونة بها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ودون إخلال بحقه في المطالبة بأي مبالغ أخرى مستحقة إذا تجاوزت قيمة الالتزامات قيمة شيكات الضمان.

ويلتزم الطرف الأول برد شيكات الضمان أو ما تبقى منها إلى الطرف الثاني فور انقضاء جميع الالتزامات المضمونة بها، وبعد انتهاء العلاقة الإيجارية، ورد الوحدة المؤجرة، وتسوية جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.

3. رد مبلغ التأمين: يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه، بحسب الأحوال، إلى الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ انتهاء هذا العقد، وإخلاء الوحدة المؤجرة، وردها وفقاً لأحكام هذا العقد، وبعد التحقق من تنفيذ الطرف الثاني لجميع التزاماته، وسداد جميع المبالغ المستحقة عليه، وتسوية ما قد يكون مستحقاً عليه من التزامات ناشئة عن هذا العقد.

4. حق الخصم من مبلغ التأمين: يجوز للطرف الأول خصم ما يستحق له من مبالغ ثابتة ومستحقة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد، بما في ذلك قيمة التلف أو الضرر غير الناشئ عن الاستعمال المعتاد، أو مستحقات الأجرة، أو المرافق، أو الخدمات، أو الرسوم، أو المصروفات، أو التعويضات، أو أي التزام مالي آخر مترتب على الطرف الثاني، على أن يلتزم برد الرصيد المتبقي من مبلغ التأمين – إن وجد – ويقدم للطرف الثاني، بناءً على طلبه، بياناً بأوجه الخصم مؤيداً بما يتوافر من مستندات.

وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به، ولا يترتب على استيفاء الطرف الأول لمبلغ التأمين أو جزء منه سقوط حقه في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمته.

5. استقلال مبلغ التأمين عن الأجرة: يُعد مبلغ التأمين ضماناً مستقلاً عن الأجرة وسائر الالتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد، ولا يجوز استخدامه أو الاتفاق على اعتباره مقابلاً للأجرة المستحقة عن أي فترة إيجارية، أو خصمه منها، أو إجراء مقاصة عليه أثناء سريان العقد، ولو كانت العلاقة الإيجارية في مراحلها الأخيرة، ويظل الطرف الثاني ملتزماً بسداد الأجرة وجميع الالتزامات المالية الأخرى في مواعيد استحقاقها حتى انتهاء العلاقة الإيجارية، ورد الوحدة المؤجرة، وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

6. عدم جواز اعتبار مبلغ التأمين أو شيكات الضمان وفاءً بالالتزامات المالية: لا يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين أو أي شيكات ضمان – إن وجدت – كلياً أو جزئياً، وفاءً بالأجرة أو بأي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، كما لا يجوز له الامتناع عن سداد أي من التزاماته المالية، أو خصمها، أو تأجيل الوفاء بها، استناداً إلى وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان، ويظل ملتزماً بسداد جميع الأجرة والمبالغ والرسوم والمرافق والخدمات والتعويضات وغيرها من الالتزامات المالية في مواعيد استحقاقها، حتى انتهاء العلاقة الإيجارية، ورد الوحدة المؤجرة، وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

ويظل مبلغ التأمين وشيكات الضمان – إن وجدت – مجرد ضمان لتنفيذ الالتزامات، ولا يحول وجودهما دون حق الطرف الأول في المطالبة بالوفاء بأي مبلغ مستحق أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يخل استعمال أي منهما بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما قد يجاوز قيمتهما من مبالغ أو تعويضات أو التزامات مالية مستحقة.

المادة الثامنة: الأجرة وآلية سدادها

1. القيمة الإيجارية: اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر / سنة) مبلغًا وقدره (ثمن الإيجار) جنبًا مصريةً (فقط الثمن مكتوبًا) جنبًا مصريًا لا غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد ووفقًا لآلية السداد المنصوص عليها في هذا العقد.

2. الزيادة الدورية (إن وجدت): إذا اتفق الطرفان على زيادة دورية في القيمة الإيجارية، تزداد الأجرة بنسبة (نسبة الزيادة السنوية %) اعتبارًا من بداية كل سنة إيجارية جديدة، وتحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. ميعاد استحقاق الأجرة: تستحق الأجرة مقدمًا عن كل فترة إيجارية، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم (تاريخ سداد الأجرة) من كل فترة إيجارية، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تالي لها.

4. آلية السداد: تُسدد الأجرة بإحدى وسائل السداد التي يتفق عليها الطرفان، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، أو تطبيق إنستاباي، أو أي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

ولا تُعد الأجرة مسددة إلا بتمام استلام الطرف الأول لقيمتها أو قيدها بحسابه أو ثبوت الوفاء بها وفقًا لوسيلة السداد المتفق عليها.

5. التأخير في سداد الأجرة: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، التزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير) عن كل يوم تأخير، يبدأ احتسابه من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

ولا يخل استحقاق هذا التعويض بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد الأجرة، أو التمسك بتطبيق أحكام المادة (15) من هذا العقد متى توافرت أسبابها، أو المطالبة بالتعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا كان لذلك مقتضى قانونًا.

ويُعد إيصال السداد، أو إشعار التحويل، أو أي مستند صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها، دليلًا على الوفاء بقيمة الأجرة في حدود المبلغ الثابت به، وذلك دون إخلال بوسائل الإثبات المقررة قانونًا.

6. الالتزام بسداد الأجرة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها، ولا يجوز له الامتناع عن سدادها، أو حبسها، أو خصم أي جزء منها، أو إجراء مقاصة عليها، أو تعليق الوفاء بها بسبب أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد، إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

ويُراعى في جميع الأحوال أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (7) من هذا العقد يظل ضمانًا مستقلًا لتنفيذ التزامات الطرف الثاني، ولا يجوز اعتباره وفاءً بالأجرة أو بأي التزام مالي آخر إلا وفقًا لأحكام تلك المادة.

(فقرة اختيارية – إذا كانت الأجرة خاضعة لضريبة القيمة المضافة)

إذا كانت القيمة الإيجارية أو أي مبالغ مستحقة بموجب هذا العقد خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو لأي ضريبة ماثلة تُفرض قانونًا، التزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الضريبة المستحقة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للنسبة المقررة قانونًا وقت استحقاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويلتزم الطرف الأول (المؤجر)، متى كان خاضعًا قانونًا لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، بإصدار الفاتورة أو المستند الضريبي الذي يوجبه القانون وتسليمه للطرف الثاني وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا، وذلك دون أن يؤثر عدم إصدار الفاتورة أو التأخر في إصدارها – متى كان راجعًا لسبب لا يد للطرف الثاني فيه – على الالتزامات الضريبية التي يقرها القانون، ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المقررة قانونًا.

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على الوحدة المؤجرة وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها، واستعمالها بعناية الشخص المعتاد وبما يتفق مع النشاط المحدد بهذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق ضرر بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بالوحدات المجاورة، ويكون مسؤولاً عن جميع الأضرار الناشئة عن فعله أو إهماله أو عن فعل تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال الوحدة المؤجرة أو دخولها.

2. الصيانة والإصلاحات: يتحمل الطرف الثاني جميع أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للوحدة المؤجرة، ويلتزم بالمحافظة عليها وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها بحالة صالحة للاستعمال طوال مدة العقد.

ولا يمتد هذا الالتزام إلى أعمال الصيانة الجهرية أو الإصلاحات الإنشائية أو معالجة العيوب الخفية أو أي عيوب غير ناشئة عن استعمال الطرف الثاني، والتي يلتزم بها الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا العقد، ما لم يكن سببها رجوعاً إلى فعل الطرف الثاني أو إهماله أو مخالفته لأحكام هذا العقد.

3. الإبلاغ عن الأعطال: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا العقد، فور علمه بأي عيب أو تلف أو خلل جسيم يطرأ على الوحدة المؤجرة أو مرافقها أو عناصرها الإنشائية، متى كان من شأنه تعريضها للضرر أو زيادة جسامته، ويكون مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تنشأ نتيجة تأخره أو امتناعه عن هذا الإخطار متى ثبتت علاقة سببية بين ذلك التأخير والضرر.

4. الالتزام بالقوانين واللوائح: يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين واللوائح والقرارات والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط محل الإيجار، كما يلتزم بجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة العقار أو المركز التجاري أو اتحاد الشاغلين – إن وجدت – وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الأمرة.

5. المسؤولية عن الأضرار والمخالفات: يتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على استعماله للوحدة المؤجرة أو مباشرته للنشاط بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والمطالبات والغرامات والمصروفات التي تلحق به بسبب مخالفته لأحكام هذا العقد أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو بسبب أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال الوحدة المؤجرة أو دخولها.

6. المحافظة على الوحدة والأجزاء المشتركة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة الوحدة المؤجرة وواجهتها وجميع الأجزاء التي تقع تحت حيازته، وعدم إشغال الممرات أو المداخل أو الأرصفة أو الأجزاء المشتركة أو أماكن التحميل والتنزيل أو مخارج الطوارئ أو أي مرافق مشتركة بالمخالفة للقانون أو اللوائح إدارة العقار أو المركز التجاري – إن وجدت – كما يتحمل وحده جميع المخالفات والغرامات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن مخالفة ذلك.

(فقرة اختيارية – إذا كان النشاط يستقبل الجمهور أو العملاء)

إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال الجمهور أو العملاء أو المترددين على الوحدة المؤجرة، يلتزم الطرف الثاني بتنظيم حركة الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة الوحدة وواجهتها ومحيطها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم إعاقة استعمال الأجزاء المشتركة أو الإضرار بباقي الشاغلين أو مرتادي العقار أو المركز التجاري، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: يُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة إخلالاً جوهرياً يخول الطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو إصلاح الأضرار، أو المطالبة بالتعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجهرية

1. تسليم الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم الوحدة المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبينة بهذا العقد، وبمحضر الاستلام والجرد – إن وُجد – صالحة للانتفاع بالنشاط المحدد بهذا العقد، وبجميع ملحقاتها وتجهيزاتها المتفق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتاباً على غير ذلك.

2. ضمان الانتفاع بالوحدة المؤجرة: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالوحدة المؤجرة طوال مدة هذا العقد، ويلتزم بعدم التعرض له في انتفاعه بها، كما يضمن عدم التعرض الصادر من تابعيه، ويضمن التعرض القانوني الصادر من الغير، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

3. الصيانة الجهرية: يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجهرية والإصلاحات الإنشائية اللازمة للمحافظة على سلامة الوحدة المؤجرة وصلاحياتها للانتفاع بالنشاط المتفق عليه، متى كان سببها غير راجع إلى فعل أو إهمال الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة المؤجرة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الثاني من أعمال الصيانة والإصلاحات التي تقع على عاتقه وفقاً لأحكام هذا العقد.

4. الضرائب والالتزامات المالية: يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والرسوم والالتزامات المالية التي يفرضها القانون على ملكية الوحدة المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية التي تفرض بسبب نشاطه أو استغلاله للوحدة المؤجرة أو استخراج التراخيص أو السجلات أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة نشاطه، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

(فقرة اختيارية – التأمين على النشاط والمسؤولية المدنية)

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، طوال مدة هذا العقد، وعلى نفقته الخاصة، بإبرام والحفاظ على سريان وثيقة أو وثائق التأمين اللازمة التي تغطي المخاطر المرتبطة بالنشاط الممارس بالوحدة المؤجرة، وبوجه خاص التأمين ضد الحريق، والانفجار، والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وأي أخطار أخرى تفرضها طبيعة النشاط أو القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة، وذلك لدى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية.

ويلتزم الطرف الثاني بتجديد وثائق التأمين طوال مدة العقد، وسداد أقساطها في مواعيدها، وتقديم ما يثبت سريانها إلى الطرف الأول كلما طلب ذلك.

ولا يترتب على وجود هذه التغطية التأمينية إعفاء الطرف الثاني من أي مسؤولية أو التزام أو تعويض يترتب عليه بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن عدم كفاية التغطية التأمينية أو انتهاء سريانها أو رفض شركة التأمين صرف التعويض لأي سبب.

ويُعد عدم إبرام وثائق التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة، أو انقضاء سريانها دون تجديدها، أو عدم تقديم ما يثبت سريانها بعد إخطار الطرف الأول، إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

5. دخول الوحدة المؤجرة لإجراء الصيانة: إذا استلزمت أعمال الصيانة الجهرية أو الإصلاحات الإنشائية دخول الوحدة المؤجرة، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخولها بعد إخطاره قبل موعد مناسب، وذلك بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال.

وفي حالات الخطر أو الضرورة أو ما يقتضي التدخل العاجل للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم أو الحد من آثاره، يجوز للطرف الأول أو من يفوضه دخول الوحدة المؤجرة دون انتظار الإخطار المسبق، على أن يقتصر ذلك على القدر اللازم لمواجهة حالة الضرورة، مع اتخاذ ما يلزم للمحافظة على محتويات الوحدة وعدم تعطيل نشاط الطرف الثاني إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة: يـُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجهرية المنصوص عليها في هذه المادة إخلالاً جوهرياً يخول للطرف المتضرر الحق في المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً، أو التمسك بأحكام المادة (15) من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو بأي حقوق أخرى يقرها هذا العقد أو القانون.

المادة الحادية عشرة: التعديلات والتجهيزات والتحسينات بالوحدة المؤجرة

1. التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط: يجوز للطرف الثاني (المستأجر)، وعلى نفقته الخاصة، إجراء أعمال التجهيز اللازمة لمباشرة النشاط المحدد بهذا العقد، بما في ذلك أعمال الديكور الداخلي، وتركيب المنقولات والأجهزة والمعدات ووحدات العرض والأرفف والكاونترات والإضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار وغيرها من التجهيزات التي تقتضيها طبيعة النشاط، بشرط ألا يترتب

عليها إضرار بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، وألا تخالف القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات إدارة العقار أو المول – إن وجدت.

2. الأعمال التي تستوجب موافقة الطرف الأول: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال يترتب عليها تغيير في الهيكل الإنشائي للوحدة المؤجرة أو العقار، أو المساس بالعناصر المعمارية أو الواجهة الخارجية، أو إجراء تعديلات على المرافق الرئيسية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية الأساسية، أو أي أعمال تستلزم صفة المالك أو موافقته أو الحصول على موافقات خاصة من الجهات المختصة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بالتزام الطرف الثاني بالحصول على أي تراخيص أو موافقات يوجبها القانون.

3. تنفيذ الأعمال والمسؤولية عنها: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال التجهيز أو التعديل وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وبواسطة جهات أو فنيين متخصصين متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، ويتحمل وحده جميع التكاليف والمصروفات والرسوم والتراخيص والالتزامات المتعلقة بهذه الأعمال، كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو مطالبات أو مخالفات تنشأ بسبب تنفيذها أو تشغيلها.

4. مصير التجهيزات والتحسينات عند انتهاء العقد: تظل المنقولات والتجهيزات القابلة للفصل دون إحداث ضرر بالوحدة المؤجرة أو العقار ملكاً للطرف الثاني، ويجوز له إزالتها عند انتهاء العقد، بشرط إعادة الوحدة المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

أما التركيبات أو التحسينات أو الأعمال الثابتة التي لا يمكن فصلها إلا بإحداث ضرر بالوحدة المؤجرة أو العقار، فيكون مصيرها وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص تؤول إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد دون التزام عليه بأداء مقابل عنها، وذلك دون إخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بإزالة أي أعمال تمت بالمخالفة لأحكام هذا العقد أو إعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية.

(فقرة اختيارية – اللافتات والعلامات التجارية والإعلانات)

يجوز للطرف الثاني تركيب اللافتات أو العلامات التجارية أو وسائل الدعاية الخاصة بنشاطه في الأماكن المخصصة لذلك، بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، ومراعاة تعليمات إدارة العقار أو المول التجاري – إن وجدت، وألا يترتب على ذلك إضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو حقوق الغير.

ويلتزم الطرف الثاني بإزالة تلك اللافتات أو وسائل الدعاية عند انتهاء العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

5. إزالة الأعمال المخالفة: يلتزم الطرف الثاني بإزالة أي أعمال أو تجهيزات تم تنفيذها بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وإعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة، متى طلب الطرف الأول ذلك أو ألزمت بذلك الجهات المختصة.

6. الإخلال بأحكام هذه المادة: يـُعد إجراء أي تعديلات أو إنشاءات أو تجهيزات بالمخالفة لأحكام هذه المادة، أو تنفيذ أعمال يترتب عليها الإضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار أو مخالفة القوانين أو اللوائح، إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بإزالة المخالفة أو إعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة الثانية عشرة: المرافق والعدادات والخدمات

1. استهلاك المرافق والخدمات: يتحمل الطرف الثاني (المستأجر)، اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة وحتى تاريخ إخلائها وردها فعلياً إلى الطرف الأول (المؤجر)، جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالوحدة المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات والإنترنت وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بها، وذلك وفقاً لاستهلاك الفعلي، أو لما تقررته الجهات المختصة، أو الجهة القائمة على إدارة العقار، بحسب الأحوال.

2. بيانات العدادات: تثبت بيانات العدادات الخاصة بالوحدة المؤجرة – إن وجدت – ضمن بيانات هذا العقد أو بمحضر الاستلام والجرد – إن وُجد – أو بملحق مستقل يُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويشمل ذلك رقم كل عداد ونوعه وقراءة العداد عند التسليم متى كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.

3. الرسوم والخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والإدارة: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق عن الخدمات المشتركة، وأعمال التشغيل والصيانة والإدارة، ورسوم اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المركز التجاري أو المجمع التجاري أو الكمبون - إن وجدت - وذلك عن مدة انتفاعه بالوحدة المؤجرة، متى كانت تلك الرسوم مرتبطة بشغل الوحدة أو الانتفاع بها أو بممارسة النشاط من خلالها.

ولا يجوز للطرف الثاني الامتناع عن سداد تلك الرسوم أو خصمها من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بحجة عدم الانتفاع ببعض الخدمات، متى كانت مقررّة على شاغلي الوحدات أو مرتبطة بإدارة العقار أو تشغيله.

4. التعامل مع المرافق والعدادات: لا يجوز للطرف الثاني العبث بالعدادات أو التوصيلات أو الشبكات أو المرافق الرئيسية الخاصة بالوحدة المؤجرة، أو إجراء أي تعديل عليها، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها أو تعديل بيانات التعاقد الخاصة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين أو تعليمات الجهات المختصة.

5. التعاقد مع مقدمي الخدمات: إذا استلزمت طبيعة النشاط إبرام عقود مستقلة مع الجهات المختصة أو مقدمي خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات، التزم الطرف الثاني بإبرام تلك العقود باسمه وعلى نفقته الخاصة، وسداد جميع الرسوم والمستحقات الناشئة عنها، وإنهاء أو تسوية أو نقل تلك التعاقدات عند انتهاء العلاقة الإيجارية وفقاً لطبيعتها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

6. المخالفات والتسوية عند انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء هذا العقد وإخلاء الوحدة المؤجرة بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم وأعمال التشغيل والإدارة المستحقة عن مدة انتفاعه بالوحدة، وتقديم ما يفيد السداد أو التسوية أو المخالفات المتأخرة من الجهات المختصة أو الجهة القائمة على الإدارة متى طلب الطرف الأول ذلك.

وإذا راعى تلك المستحقات عند تسوية مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد، ولا يجوز اعتبار مبلغ التأمين أجره أو مقابلاً عن أي فترة إيجارية، أو إعفاء الطرف الثاني من سداد أي التزامات مالية مستحقة عليه.

7. الإخلال بأحكام هذه المادة: يـُعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (15) الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد المبالغ المستحقة أو إزالة المخالفة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة الثالثة عشرة: تسليم الوحدة المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم الوحدة المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، بالحالة المبينة بهذا العقد وبما يسمح بالانتفاع بها وفقاً للنشاط المحدد، وبملحقاتها وتجهيزاتها التي تم الاتفاق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويُعد توقيع الطرفين على محضر الاستلام - إن وجد - أو استلام الطرف الثاني للوحدة المؤجرة والبدء في الانتفاع بها، قرينة على تمام التسليم وانتقال الحيازة، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون من حقوق أو التزامات تتعلق بالعيوب غير الظاهرة أو الالتزامات المستمرة على الطرف الأول.

2. انتقال الحيازة ومسؤولية الانتفاع: تنتقل إلى الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة، الحيازة المادية بقصد الانتفاع بها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد، كما تنتقل إليه مسؤولية المحافظة عليها واستعمالها وفقاً للغرض المتفق عليه، وذلك دون إخلال بالتزامات الطرف الأول المتعلقة بضمان الانتفاع أو الصيانة الجوهرية أو أي التزام آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.

3. انتقال المسؤولية عن الاستعمال والنشاط: يتحمل الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة، جميع المسؤوليات والالتزامات الناتجة عن حيازتها أو استغلالها أو مباشرة النشاط بها، بما في ذلك الأضرار أو المخالفات أو الجزاءات أو المطالبات التي تنشأ بسبب فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف الأول عن الأسباب السابقة على التسليم أو الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذا العقد أو القانون.

4. محضر الاستلام والجرد (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر استلام أو جرد مستقل للوحدة المؤجرة، فيُعد هذا المحضر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً لأحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات خاصة بحالة الوحدة المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها ومحتوياتها - إن وجدت - والعدادات والمفاتيح وأجهزة التحكم وأكواد الدخول وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان.

ويُعمل بما ورد بمحضر الاستلام والجرد فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد، ويلتزم الطرف الثاني برد الوحدة المؤجرة وملحقاتها وفقاً للحالة الثابتة به، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

المادة الرابعة عشرة: إخلاء الوحدة المؤجرة وردها

1. الالتزام بإخلاء ورد الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المؤجر) في الموعد المحدد لذلك، بالحالة التي تسلمها عليها وفقاً لأحكام هذا العقد ومحضر الاستلام أو الجرد - إن وجد - مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني عند الرد بأن تكون الوحدة المؤجرة خالية من الأشخاص والبضائع والمنقولات والمعدات والتجهيزات واللافتات أو أي متعلقات تخصه، متى كان ملتزماً بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

2. حالة الوحدة المؤجرة عند الرد: يلتزم الطرف الثاني برد الوحدة المؤجرة بجميع ملحقاتها وما تسلمه من مفاتيح أو بطاقات دخول أو أجهزة تحكم أو وسائل تشغيل أو أي أدوات أو مستندات خاصة بالوحدة المؤجرة.

فإذا تبين عند الرد وجود أي تلف أو إتلاف أو نقص أو تعديلات أو أعمال تجاوز حدود الاستعمال المعتاد، وكان ذلك ناشئاً عن فعل الطرف الثاني أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول أو الانتفاع بالوحدة، التزم بإزالة الضرر وإعادة الوحدة إلى الحالة المتفق عليها أو أداء قيمة الإصلاح أو التعويض المستحق، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في استيفاء ما يجوز خصمه من مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا العقد، أو الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمة التأمين.

3. التأخر في الإخلاء والرد: إذا تأخر الطرف الثاني في إخلاء الوحدة المؤجرة أو ردها بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، التزم بأداء التعويض الاتفاقي اليومي المتفق عليه بهذا العقد - إن وجد - اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلاء وحتى تاريخ الرد الفعلي. ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالإخلاء، أو المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى، أو تطبيق أحكام المادة (15) من هذا العقد متى توافرت حالاتها.

4. البضائع والمنقولات والتجهيزات المتروكة: إذا ترك الطرف الثاني داخل الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية أي بضائع أو منقولات أو معدات أو أجهزة أو تجهيزات أو متعلقات تخصه، يلتزم بإزالتها خلال المدة المحددة له بموجب إخطار كتابي من الطرف الأول، على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت المدة دون إزالتها، جاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون للمحافظة عليها أو نقلها أو تخزينها أو اتخاذ ما يلزم بشأنها بحسب طبيعتها، وذلك على نفقة الطرف الثاني، دون إخلال بحقه في الرجوع عليه بالمصروفات والأضرار التي ترتبت على بقائها.

5. محضر رد الوحدة المؤجرة (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر مستقل لرد الوحدة المؤجرة، عُدَّ هذا المحضر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة الوحدة المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها والعدادات والمفاتيح ووسائل الدخول وأي ملاحظات أو تحفظات يوقع عليها الطرفان. ويُعمل بما ورد بمحضر الرد فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

6. المخالصة النهائية وبراءة الذمة: لا تبرأ ذمة الطرف الثاني من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا بعد استكمال الآتي:

أ- رد الوحدة المؤجرة رداً فعلياً وفقاً لأحكام هذا العقد.

ب- سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة، بما في ذلك المرافق والخدمات ورسوم التشغيل أو الإدارة أو أي مستحقات أخرى ناشئة عن مدة الانتفاع.

ج- إزالة التجهيزات أو التعديلات أو اللافتات أو أي أعمال يلتزم بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد.

د- تسليم جميع المفاتيح ووسائل الدخول والملحقات الخاصة بالوحدة المؤجرة.

هـ- تنفيذ جميع الالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا العقد أو التي يثبت استحقاقها حتى تاريخ الرد الفعلي.

المادة الخامسة عشرة: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

1. الإخلالات التي يترتب عليها الفسخ الصريح: اتفق الطرفان على أن ارتكاب الطرف الثاني (المستأجر) لأي من الحالات الآتية يُعد إخلالاً جوهرياً جسيماً ومحددًا، ويترتب عليه اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبقوة القانون، دون حاجة إلى تنبيه أو إذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في اتخاذ إجراءات الإخلاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به:

أ. التأخر في سداد الأجرة أو أي مبالغ مالية مستحقة وثابتة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد لمدة تتجاوز (.....) يوماً من تاريخ حلول ميعاد استحقاقها، دون قيامه بالسداد خلال تلك المدة.

ب. استعمال الوحدة المؤجرة في أي نشاط غير مشروع، أو استعمالها في غير النشاط المحدد بهذا العقد أو في غير الغرض المخصص لها والمتفق عليه بين الطرفين، أو إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة النشاط دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام هذا العقد، أو استعمالها على نحو يترتب عليه مخالفة جسيمة للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو صدور قرار نهائي بإغلاق الوحدة المؤجرة أو وقف النشاط بسبب يرجع إلى الطرف الثاني.

ج. التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير الوحدة المؤجرة من الباطن، أو تمكين الغير من شغلها أو استغلالها أو الانتفاع بها، كلياً أو جزئياً، بالمخالفة لأحكام هذا العقد.

د. إجراء أي تعديلات أو أعمال إنشائية أو تركيبات جوهريّة بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالمرافق الرئيسية دون الحصول على الموافقات الكتابية أو التراخيص اللازمة، متى ترتب على ذلك ضرر بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو تأثير على سلامتها أو طبيعتها.

هـ. ارتكاب الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يعمل لحسابه داخل الوحدة المؤجرة لأي أفعال أو مخالفات جسيمة يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالوحدة المؤجرة أو العقار أو سلامة شاغليه أو الغير، أو تعرض الطرف الأول لمسؤوليات أو مطالبات جوهريّة بسبب يرجع إلى الطرف الثاني.

و. ترك الوحدة المؤجرة أو التخلي عنها أو إغلاقها لفترة طويلة دون سبب مشروع أو دون إخطار الطرف الأول، إذا ترتب على ذلك الإضرار بحقوق الطرف الأول أو مخالفة الغرض من الإيجار.

ط. إذا توقف الطرف الثاني نهائياً عن مباشرة النشاط محل الإيجار، أو دخل في التصفية، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه، أو فقد الصفة القانونية التي تخوله مباشرة النشاط المؤجر من أجله، وتعذر بسبب ذلك تنفيذ التزاماته الجوهريّة الناشئة عن هذا العقد، عد ذلك من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون

ويترتب على تحقق أي من الحالات السابقة أحقية الطرف الأول في التمسك بالفسخ الصريح، وذلك دون حاجة إلى منح مهلة جديدة للطرف الثاني، مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى مقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

2. الإخلالات التي تستوجب الإذار قبل الفسخ: في غير الحالات المنصوص عليها بالبند السابق، إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام ناشئ عن هذا العقد ولم يكن من الحالات التي اتفق الطرفان على اعتبارها سبباً للفسخ الصريح، يحق للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة سبب الإخلال خلال مدة مناسبة من تاريخ إخطاره كتابةً.

فإذا لم يقم الطرف المخل بإزالة سبب الإخلال أو تصحيح المخالفة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الإخطار، أو خلال مدة أخرى يحددها القانون أو تقتضيها طبيعة الالتزام، جاز للطرف المتضرر طلب فسخ العقد أو التنفيذ العيني أو المطالبة بالتعويض، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى مقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

3. آثار الفسخ أو انتهاء العقد: يترتب على فسخ هذا العقد أو انتهائه لأي سبب، التزام الطرف الثاني بما يأتي:

أ. إخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى الطرف الأول بالحالة التي تسلمها عليها وفقاً لأحكام هذا العقد ومحضر الاستلام - إن وجد - مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المألوف.

ب. سداد جميع الأجرة والمرافق والخدمات والرسوم والمصروفات والتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ الإخلاء والرد الفعلي للوحدة المؤجرة.

ج. إزالة أي تجهيزات أو تعديلات أو إنشاءات أو لافتات أو أعمال أخرى يلتزم بإزالتها بموجب أحكام هذا العقد، وإعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها المتفق عليها متى كان ذلك واجباً.

وذلك كله دون إخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى تثبت استحقاقها قانوناً.

4. عدم التنازل عن الحقوق: لا يُعد قبول أي من الطرفين تنفيذاً جزئياً لأي التزام، أو قبوله أي مبالغ مالية، أو تأخره في استعمال أي حق من الحقوق الناشئة عن هذا العقد، أو منحه مهلة للطرف الآخر، تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب هذا العقد أو القانون، ولا يُعتبر ذلك تجديدًا للعقد أو قبولاً باستمرار المخالفة، ما لم يصدر عنه تنازل كتابي صريح يفيد ذلك

4. آثار الفسخ: يترتب على فسخ العقد أو انتهائه لأي سبب، التزام الطرف الثاني بما يأتي:

أ. إخلاء الوحدة المؤجرة وردها وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا العقد.

ب. سداد جميع الأجرة والمبالغ والرسوم والمصروفات والتعويضات المستحقة حتى تاريخ الرد الفعلي للوحدة المؤجرة.

ج. إزالة التجهيزات أو التعديلات أو المخالفات التي يلتزم بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد.

وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بأي حقوق أو تعويضات يقرها العقد أو القانون.

5. عدم التنازل عن الحقوق: لا يُعد قبول أي من الطرفين لأي تنفيذ جزئي، أو قبول أي مبالغ مالية، أو تأخره في استعمال أي حق من الحقوق الناشئة عن هذا العقد، أو منحه مهلة للطرف الآخر، تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب العقد أو القانون، ولا يعد ذلك تجديدًا للعقد أو عدولاً عن طلب الفسخ، ما لم يصدر اتفاق كتابي صريح بين الطرفين يفيد ذلك.

المادة السادسة عشرة: المحظورات والقيود على استعمال الوحدة المؤجرة

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، بنفسه وبواسطة تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يسمح له بالدخول أو الانتفاع بالوحدة المؤجرة بسبب نشاطه، بعدم القيام بأي من الأفعال أو التصرفات الآتية طوال مدة هذا العقد:

1. **مخالفة الغرض من الإيجار:** يحظر على الطرف الثاني استعمال الوحدة المؤجرة بالمخالفة للغرض أو النشاط المحدد بهذا العقد وفقاً لأحكام المادة (6) منه، أو استعمالها في أي نشاط غير مشروع أو غير مصرح به أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة لذلك.

2. **المواد الخطرة واشتراطات السلامة:** يحظر إدخال أو تخزين أو تداول أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو أي مواد خطرة أو ضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة العامة، إلا إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استعمالها وكان ذلك مصرحاً به قانوناً، مع الالتزام بجميع اشتراطات الدفاع المدني والسلامة والجهات المختصة.

3. **الإضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار:** يحظر القيام بأي أعمال أو استعمالات يترتب عليها إلحاق ضرر بالوحدة المؤجرة أو ملحقاتها أو العقار أو الأجزاء المشتركة، أو التأثير على سلامتها الإنشائية أو التشغيلية، كما يحظر تحميل الوحدة أو مرافقها أو عناصرها الإنشائية بأحمال أو معدات تتجاوز الحدود الفنية المقررة.

4. الإضرار بالغير أو تعطيل الانتفاع: يحظر استعمال الوحدة المؤجرة على نحو يترتب عليه إزعاج غير معتاد أو إلحاق ضرر بالعقار أو شاغليه أو الوحدات المجاورة، أو تعطيل الانتفاع بالأجزاء المشتركة، أو مخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للعقار أو المركز التجاري أو المجمع التجاري - إن وجدت.

5. التعدي على المظهر الخارجي والواجهة: لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تغيير أو تعديل بالواجهة الخارجية للوحدة المؤجرة أو العقار، أو تركيب أو إزالة أو تغيير أي لافتات أو لوحات أو شاشات أو إعلانات أو عناصر ظاهرة للغير، إلا وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا العقد، وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الطرف الأول أو الجهات المختصة متى كان ذلك لازماً قانوناً.

6. المخالفات القانونية والإدارية: يحظر على الطرف الثاني ارتكاب أي مخالفة يترتب عليها توقيع غرامات أو جزاءات أو إغلاق إداري أو وقف النشاط أو سحب أو تعليق التراخيص أو اتخاذ أي إجراء من الجهات المختصة بسبب يرجع إليه، ويتحمل وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، دون إخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية متى توافرت أسبابها.

7. حقوق الملكية الفكرية: يحظر على الطرف الثاني استعمال أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو مصنف أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون، ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن ذلك، دون مسؤولية على الطرف الأول.

8. جزاء المخالفة: يُعد ارتكاب أي من الأفعال المحظورة أو مخالفة أي من الالتزامات الواردة بهذه المادة إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بإزالة المخالفة وأثارها، وذلك دون إخلال بحقه في طلب فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا العقد.

المادة السابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

القوة القاهرة والظروف الطارئة: يقصد بالقوة القاهرة، في تطبيق أحكام هذا العقد، كل حادث استثنائي عام غير متوقع عند إبرام العقد، ولا يمكن دفعه أو تلافي أثاره، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

كما يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسخ توقعه عند إبرام العقد، ويترتب على حدوثه أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للطرف الملزم إرهاباً جسيماً يهدده بخسارة فادحة دون أن يصل إلى حد الاستحالة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

آثار الظروف الطارئة: إذا تحققت الظروف الطارئة واستمرت لمدة تجاوز ثلاثين (30) يوماً، جاز لأي من الطرفين دعوة الطرف الآخر إلى إعادة التفاوض بحسن نية بشأن تعديل الالتزامات بما يحقق التوازن العقدي، ولا يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ الالتزامات أو التحلل منها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو يقضي القانون بخلافه.

فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، بقي لكل طرف مباشرة الحقوق التي يقررها له القانون.

آثار القوة القاهرة: إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة لتنفيذ أي من الالتزامات الجوهرية، توقف تنفيذ الالتزام المتأثر طوال مدة قيام سبب الاستحالة، ما لم يترتب على ذلك زوال الغرض من العقد.

أما إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية أو استحالة الانتفاع بالوحدة المؤجرة على وجه دائم، فتسري الآثار التي يقررها القانون، مع تسوية الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ تحقق الاستحالة.

الحالات التي لا تُعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً: لا يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة تعثر أي من الطرفين مالياً، أو انخفاض أرباحه أو إيراداته، أو تغيير ظروفه الاقتصادية أو التجارية، أو فقد العملاء، أو زيادة تكاليف التشغيل المعتادة، أو أي سبب يرجع إلى ظروفه الخاصة.

كما لا يُعد توقف نشاط الطرف الثاني أو تعذر تشغيل الوحدة المؤجرة بسبب عدم استيفائه للتراخيص أو الاشتراطات اللازمة، أو بسبب مخالفته للقوانين أو اللوائح أو التعليمات، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، ولا يعفيه ذلك من تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، وذلك ما دامت الوحدة المؤجرة صالحة للانتفاع بها وفقاً للغرض المحدد بالعقد.

القرارات الإدارية والتنظيمية: لا تُعد القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة أو إدارة العقار أو اتحاد الشاغليين أو شركة الإدارة أو المركز التجاري أو المجمع التجاري قوة قاهرة بمجرد صدورهما، إلا إذا ترتب عليها، وفقاً للقانون، استحالة تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو استحالة الانتفاع بالوحدة المؤجرة.

ولا يُعد إيقاف النشاط أو سحب الترخيص أو غلق الوحدة المؤجرة أو توقيع أي جزاءات من الجهات المختصة بسبب يرجع إلى مخالفة الطرف الثاني أو نشاطه أو تابعيه قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

المادة الثامنة عشرة: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والإشعارات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام المقررة بهذا العقد والقانون، وبصفة خاصة الإخطارات المتعلقة بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات أو الإعداء أو الفسخ أو إنهاء العلاقة الإجبارية متى تطلب القانون أو هذا العقد اتباع وسيلة معينة لذلك.

1. الموطن المختار (الورقي): يُعد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج آثارها القانونية من تاريخ تمام إعلانها أو وصولها وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

2. البريد الإلكتروني (إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): ()

بريد الطرف الثاني (المستأجر): ()

ويجوز الاستناد إلى هذه المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسلامتها ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp) أو وسائل المراسلة الإلكترونية (إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب أو أي وسيلة مراسلة إلكترونية أخرى يتفقان عليها، وذلك باستخدام أرقام الهواتف الآتية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر): ()

هاتف الطرف الثاني (المستأجر): ()

ويجوز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسلامتها ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه أو أي من بيانات الاتصال المبينة بهذا العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى لتبادل الإخطارات أو المراسلات، وتكون نافذة بينهما من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة التاسعة عشرة: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما لا يخالف القواعد القانونية الأمرة.

1. القانون الواجب التطبيق وطبيعة العلاقة الإجبارية: يقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل عقد إيجار جديدًا مبرمًا بإرادتهما الحرة، وتسري عليه أحكام القانون المدني المصري باعتباره المنظم للعلاقة الإجبارية الناشئة بينهما، ولا يخضع لأي من الأحكام الخاصة المنظمة لعقود إيجار الأماكن القديمة أو قواعد الامتداد القانوني أو التجديد الإجباري المنصوص عليها في القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن، وذلك فيما لا يخالف القواعد القانونية الأمرة.

كما يقر الطرفان بأن مدة هذا العقد وشروط تجديده أو انتهائه وآثاره القانونية تتحدد وفقًا لما ورد به من أحكام وبما يتفق مع القوانين السارية وقت إبرامه، ولا يترتب على انتهاء مدته أو عدم تجديده أي حق في استمرار شغل الوحدة المؤجرة إلا بموجب اتفاق كتابي جديد بين الطرفين أو سند قانوني مستقل.

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي ينظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانونًا.

3. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا رُفعت الدعوى أمام المحكمة المتفق عليها في البند السابق، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي، والتي تظل خاضعة لأحكام القانون ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

4. التسوية الودية قبل التقاضي: يحرص الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، على محاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمnasبته تسوية ودية خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بقيام النزاع.

فإذا تعذر التوصل إلى تسوية خلال تلك المدة، جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا يترتب على عدم إجراء أو عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق، أو وقف أو انقطاع أو امتداد لأي ميعاد مقرر قانونًا، كما لا تُعد هذه التسوية شرطًا لقبول الدعوى أو لمباشرة أي إجراء قانوني، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

المادة العشرون: الأحكام العامة

1. وحدة العقد: يُعد هذا العقد، وتمهيده، وجميع البيانات والملاحق والمحاضر والجداول والمستندات المشار إليها فيه أو المرفقة به والتي يتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءًا منه، وحدة قانونية واحدة، وتُفسر جميعها كوحدة متكاملة بما لا يتعارض مع نصوص هذا العقد.

2. تعديل العقد أو التنازل عن الحقوق: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو الاتفاق على ما يخالفه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي أو وسيلة إلكترونية يعتد بها قانونًا، موقع أو معتمد من الطرفين أو من يمثلهما قانونًا، ولا يُعتد بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لذلك، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

ولا يُعد السكوت أو التأخر في استعمال أي حق أو قبول تنفيذ جزئي لأي التزام ناشئ عن هذا العقد تعديلاً له أو تنازلاً عن أي حق مقرر بموجبيه، ما لم يصدر اتفاق كتابي صريح يفيد خلاف ذلك.

3. استقلال أحكام العقد: إذا قُضي ببطلان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم من أحكام هذا العقد، كليًا أو جزئيًا، فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكامه، وتظل تلك الأحكام نافذة وملزمة للطرفين بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم الصادر، متى كان العقد صالحًا للاستمرار قانونًا.

4. الاتفاق الكامل: يُقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يتضمنه من تمهيد وملاحق ومحاضر ومستندات معتمدة وفقًا لأحكامه، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العلاقة الإجبارية محل هذا العقد، ويحل محل أي مفاوضات أو مراسلات أو مذكرات أو تفاهات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات موضوعه، وذلك دون إخلال بالحقوق والالتزامات التي نُفذت قبل إبرامه.

5. الإقرار بالعلم والرضا: يُقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على جميع أحكام هذا العقد وملاحقه، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، وأنهما وقعا عليه بإرادتهما الحرة، وهما بكامل أهليتهما القانونية ودون إكراه أو غش أو تدليس، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن أحكامه.

6. حساب المدد: تُحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا العقد بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك أو يوجب القانون طريقة أخرى للحساب.

وإذا صادف آخر يوم من أي ميعاد يوم عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالي، وذلك ما لم يقض القانون أو ينص هذا العقد على غير ذلك، مع مراعاة القواعد الخاصة بالإخطارات والإنذارات المنصوص عليها بهذا العقد.

7. إثبات التاريخ والتوثيق والتسجيل: يجوز للطرفين، في أي وقت، الاتفاق على إثبات تاريخ هذا العقد أو توثيقه أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهة المختصة، متى كان ذلك لازماً أو محققاً لمصلحتهما، وذلك دون أن يترتب على عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات بطلان هذا العقد أو عدم نفاذه بين طرفيه، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

وإذا كانت مدة هذا العقد أو أي تجديد له تستوجب، وفقاً لأحكام القانون، اتخاذ إجراءات التسجيل أو الشهر أو أي إجراء آخر حتى يكون نافذاً أو حجة في مواجهة الغير، التزم الطرفان باتخاذ تلك الإجراءات متى كان ذلك واجباً قانوناً، ويتحمل كل طرف ما يفرضه القانون أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً من رسوم أو مصروفات أو التزامات متعلقة بذلك.

ولا يترتب على عدم التسجيل أو الشهر - متى لم يكن واجباً قانوناً أو لم يتم اتخاذه - أي أثر على صحة هذا العقد أو نفاذه بين طرفيه، وإنما تقتصر آثاره على الحدود التي يقررها القانون بالنسبة للغير.

8. إذا كان أي من طرفي هذا العقد شخصاً طبيعياً، فإن وفاة أي منهما لا يترتب عليها انقضاء هذا العقد أو فسخه أو انتهاءه، وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أو خلفه العام، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام القانون، ما لم تكن طبيعة الالتزام أو نص في هذا العقد أو حكم في القانون يقضي بخلاف ذلك.

9. عدد النسخ: حُرر هذا العقد من () نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتُسَلَّم كل نسخة عقب توقيع الطرفين عليها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية.

10. اللغة المعتمدة: إذا حُرر هذا العقد بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكامه وتنفيذها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

(فقرة اختيارية – رسوم الدمغة والرسوم المقررة على العقد)

11 رسوم الدمغة والرسوم القانونية : يلتزم الطرفان بسداد رسم الدمغة وأي رسوم أو ضرائب أو مصروفات قانونية تفرض على هذا العقد أو على تحريره أو إثبات تاريخه أو توثيقه أو تسجيله، وذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح السارية، ما لم يتفق الطرفان في هذا العقد على توزيعها على وجهٍ مغاير ، على أن يتحمل: (المؤجر) (المستأجر) (الطرفان) كامل تلك الرسوم والمصروفات.

المادة الحادية والعشرون: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد قرأ جميع أحكام هذا العقد وملاحقه ومحاضره - إن وجدت - وفهما كافة الالتزامات والحقوق الناشئة عنه، وأنهما وقعا عليه بإرادتهما الحرة وبعد التحقق من بياناته، ويُعد توقيعهما أدناه إقراراً نهائياً بالموافقة على جميع ما ورد به من شروط وأحكام، كما يُعد توقيع الشهود - إن وجدوا - إثباتاً لحضورهم واقعة التوقيع فقط دون أن يترتب عليهم ذلك أي التزام أو مسؤولية ناشئة عن هذا العقد.

الطرف الأول (المؤجر)	الطرف الثاني (المستأجر)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة:

(الشاهد الأول) (إن وجد)	(الشاهد الثاني) (إن وجد)
الاسم:	الاسم:
الرقم القومي:	الرقم القومي:

التوقيع: _____	التوقيع: _____
----------------	----------------